



PUTUSAN
Nomor 3033 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. BAKRI ABDULLAH, S.H., bertempat tinggal di Jalan Sumbawa, Nomor K.4, Wisma Indah I, RT 003, RW 004, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT PLN (Persero) WILAYAH SUMATERA BARAT cq. PLN AREA PADANG cq. RAYON BELANTI PADANG, berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman, Nomor 44, Kota Padang, yang diwakili oleh General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat, Toni Wahyu Wibowo, berkedudukan di Jalan.Dr. Wahidin, Nomor 8, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gusti Ngurah Bagus Airawata, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT PLN (Persero), beralamat di Jalan Dr. Wahidin, Nomor 8, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3033 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah bahwa Penggugat (H. Bakri Abdullah, S.H.) adalah Konsumen Tergugat/PT PLN (Persero) Rayon Belanti Padang;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat pada bulan Oktober 2021 datang ke rumah Penggugat di Jalan Sumbawa K-4 mengganti meteran/kWh pasca bayar menjadi Pra bayar tanpa alasan yang jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat pada bulan Oktober 2021 datang ke kantor Notaris Risa Betrida Essaura, S.H., M.Kn., dengan sewenang-wenang, tanpa melalui prosedur dan alasan yang jelas telah menyita meteran/kWh merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat pada bulan Oktober 2021 datang ke rumah Penggugat di Jalan Sumba, Nomor K-9 yang memindahkan kWh dari dalam rumah ke luar rumah merupakan sewenang-wenang tanpa prosedur yang jelas, padahal meteran/kWh tersebut dalam keadaan utuh/segel terpasang tanpa adanya kerusakan, dan perbuatan Tergugat tersebut sudah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengganti kWh dari Pascar bayar kepada Pra bayar, menyita meteran/kWh dan memindahkan meteran/ kWh dari dalam rumah ke luar rumah, bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 KUHP dan perbuatan Tergugat yang bukan Penyidik dan menyita barang tidak bergerak karenanya baik secara formil maupun secara materiil tindakan penyitaan oleh Tergugat tersebut adalah tidak sah secara hukum dan bertentangan dengan hukum serta perbuatan sewenang-wenang dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
7. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*buiten effect*), penetapan sepihak yang dibuat oleh Tergugat berupa penetapan tagihan susulan P2TL Nomor 00001/TAGSUS/10/21 yang menetapkan beban dan biaya pemakaian kWh kepada Penggugat sebesar Rp48.139.603,00 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3033 K/Pdt/2024



8. Menghukum Tergugat untuk memasang kembali meteran/kWh di rumah hunian K-4 dengan meteran/kWh Pasca bayar, memasang kembali meteran/kWh ke kantor Notaris Risa Betrida Essaura, S.H., M.Kn., dan memindahkan kembali meteran/kWh ke dalam rumah di Jalan Sumba K-9 seperti keadaan semula;
9. Menghukum Tergugat untuk memulihkan kerugian Penggugat sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangson*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai atau terlambat dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan *verzet* (*uit voebaar bij voraad*);
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
 1. Kompetensi *absolut*;
 2. Eksepsi hukum materil (*exceptio peremptoria* atau *peremptoir exceptie*);
 3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Pdg, tanggal 13 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp2.210.000,00 (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3033 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Padang telah memberikan putusan Nomor 177/PDT/2023/PT PDG, tanggal 30 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Pdg, tanggal 13 Juni 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 September 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 47/2023/PN Pdg., terhadap Putusan Nomor 177/Pdt/2023/PT PDG, *juncto* Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3033 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 177/PDT/2023/PT PDG, tanggal 30 Agustus 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Pdg, tanggal 13 Juni 2023, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa Penggugat (H. Bakri Abdullah, S.H.) adalah konsumen Tergugat/PT PLN (Persero) Rayon Belanti Padang;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat pada bulan Oktober 2021 datang ke rumah Penggugat di Jalan Sumbawa K-4 mengganti meteran/kWh Pasca bayar menjadi Pra bayar tanpa alasan yang jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat pada bulan Oktober 2021 datang ke kantor Notaris Risa Betrida, S.H., .M.Kn., dengan sewenang-wenang, tanpa melalui prosedur dan alasan yang jelas telah menyita meteran/kWh merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat pada bulan Oktober 2021 datang ke rumah Penggugat di Jalan Sumba Nomor K-9 yang memindahkan kWh dari dalam rumah ke luar rumah merupakan sewenang-wenang tanpa prosedur yang jelas, padahal meteran/kWh tersebut dalam keadaan utuh/segel terpasang tanpa adanya kerusakan, dan perbuatan Tergugat tersebut sudah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengganti kWh dari Pasca bayar kepada Pra bayar, menyita meteran/kWh dan memindahkan meteran/ kWh dari dalam rumah ke luar rumah, bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 KUHAP dan perbuatan Tergugat yang bukan penyidik dan menyita barang tidak bergerak karenanya baik secara formil maupun secara materiil tindakan penyitaan oleh Tergugat tersebut

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3033 K/Pdt/2024



adalah tidak sah secara hukum dan bertentangan dengan hukum serta perbuatan sewenang-wenang dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

7. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*buiten effect*), penetapan sepihak yang dibuat oleh Tergugat berupa penetapan tagihan susulan P2TL Nomor 00001/TAGSUS/10/21 yang menetapkan beban dan biaya pemakaian kWh kepada Penggugat sebesar Rp48.139.603,00 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 8. Menghukum Tergugat untuk memasang kembali meteran/kWh di rumah hunian K-4 dengan meteran/kWh Pasca bayar, memasang kembali meteran/kWh ke kantor Notaris Risa Betrida, S.H., M.Kn., dan memindahkan kembali meteran/kWh ke dalam rumah di Jalan Sumba K-9 seperti keadaan semula;
 9. Menghukum Tergugat untuk memulihkan kerugian Penggugat sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangson*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai atau terlambat dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
 12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan *verzet (uit voebaar bij voraad)*;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti*

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3033 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat Putusan *Judex Facti* PT Padang yang membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah perbuatan Tergugat melakukan pembongkaran terhadap kWh meter di rumah milik Penggugat, perbuatan mana menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan tidak terdapat bukti sah dan menyakinkan Tergugat dalam melaksanakan tugasnya membongkar kWh meter telah melanggar ketentuan yang bertentangan dengan kewenangannya dan juga tidak ditemukan suatu peristiwa yang membuktikan bahwa kerusakan peralatan elektronik milik Penggugat adalah sebagai akibat langsung dari tindakan pembongkaran kWh meter yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karena itu dalil Penggugat adalah dalil yang tidak didasarkan alasan yang sah;
- Bahwa lagi pula Tergugat, dalam melaksanakan tugas penertiban pemakaian tenaga listrik, telah sesuai dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL);
- Bahwa dengan demikian tepat pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. Bakri Abdullah, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3033 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. BAKRI ABDULLAH, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso, dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dian Yustisia Anggraini, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Lucas Prakoso

Ttd./

Agus Subroto

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dian Yustisia Anggraini

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3033 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3033 K/Pdt/2024